

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____, in Squillace (CZ), nei locali della sede dell'Amministrazione comunale di Squillace, in Piazza Municipio n.1, d'ora in avanti denominato per brevità Amministrazione Comunale, tra il predetto Comune, Codice Fiscale, nella persona del Sindaco _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____ alla via _____, e la Società I Giardini di Hera s.r.l. con sede in Staletti (CZ), via Calabria, 73, d'ora in avanti chiamata per brevità Società, Partita Iva 03401380799, rappresentata dalla Dott. Salvatore Grillone, nato a Catanzaro il 05.03.1970, residente a Staletti (CZ), via Renzo Vecchio n. 5, in qualità di Amministratore Unico,

si stipula la seguente Convenzione.

Premesso che :

- In data 6 marzo 2013 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Calabria hanno sottoscritto un Accordo di valorizzazione (di seguito "Accordo Stato-Regione"), ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", avente ad oggetto "la definizione delle strategie e degli obiettivi comuni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale suscettibili di interventi finalizzati alla fruizione e alla gestione integrate", ratificato con D.G.R. n. 186 del 30 maggio 2013;
- L'attuazione esecutivo di detto Accordo Stato-Regione richiede, come previsto dal Codice, la stipula successiva di Accordi Esecutivi (Art.6 comma 2-b-dell'Intesa Stato-Regione);

- il comma 4 dell'art. 112 del Codice prevede che « *Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o sub regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. [...]* »;

- l'art.115 del Codice prevede che:

1. *Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.*
2. *[.....]*
3. *La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione anche in forma congiunta e integrata da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art.112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.*
4. *Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali.*

- l'art.117 del Codice prevede che:

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;

2. [... ...];

3. [... ...];

4. La gestione dei servizi medesimi è attivata nelle forme previste dall'art. 115.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale, di ospitalità per il pubblico e di valorizzazione del denominato Castello normanno detto dei Borgia secondo le indicazioni della normativa di riferimento ed in particolare del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n 42)

Il bene è catastalmente individuato con i seguenti riferimenti catastali :

foglio 26 particella 450 e particella 453.

L'Amministrazione comunale, con l'affidamento di che trattasi, intende realizzare gli obiettivi di una piena valorizzazione del bene in oggetto e di incremento delle presenze turistiche durante i diversi mesi dell'anno.

In particolare, la concessione prevede l'erogazione di servizi che devono essere garantiti dalla Società nella struttura di cui sopra, dettagliati al successivo art. 5,

I servizi sono i seguenti:

a)Apertura, chiusura, riordino e pulizia dei locali e degli spazi, interni ed esterni;Manutenzione e pulizia giornaliera dei servizi igienici;

b)Manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, cura delle aree verdi all'interno del Castello

c) Accoglienza dei visitatori, servizio di biglietteria;

d) Sorveglianza negli spazi espositivi durante l'apertura al pubblico;

e) Gestione punto vendita e/o materiali da esporre;

f) Informazione turistica, reception, prima informazione; assistenza dei visitatori, guardaroba;

g) Visite guidate (su prenotazione);

h)Raccolta ed elaborazione di dati relativi ai flussi di utenza;

i) Assistenza alle iniziative diurne o serali, anche di terzi, svolte negli spazi assegnati in uso o in altri spazi all'interno del Castello;

l)Assicurazione contro incidenti lavoratori e visitatori;

m) Attività di valorizzazione e promozione del Castello e dei beni culturali ed artistici del territorio in modo congiunto ed integrato con il Comune;

n) Assistenza durante eventi autorizzati (celebrazione dei matrimoni civili, riprese filmate, ecc.);

I servizi devono essere svolti con le modalità dettate dagli articoli seguenti, con riferimento e in funzione delle diverse tipologie degli spazi espositivi.

Art. 1 bis (Altri servizi aggiuntivi)

Allestimento e gestione punto di ristoro;

La presente convenzione, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali così come previsto dall'art. 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, estende la gestione in concessione anche ai seguenti servizi:

a) servizio di somministrazione, automatica e non, di alimenti e bevande;

b) Organizzazione attività proposte nell'offerta di gara e nel programma annuale (attività culturali, turistiche, ricreative e promozionali). Le attività dovranno prevedere percorsi integrati con i beni culturali, artigianali e gastronomici del territorio e tali da avviare la costituzione di una rete turistica integrata volta ad incrementare l'attrattività turistica ed innescare processi di sviluppo economico locale:

Organizzazione eventi culturali (conferenze, presentazione di libri, concerti, proiezioni video, attività musicali ecc.) in spazi dedicati presso la struttura oggetto della presente convenzione. Organizzazione eventi culturali con servizi a pagamento messi a disposizione dalla Società in favore di terzi per la realizzazione dell'evento stesso, è esclusa pertanto da parte della Società ogni forma di affitto delle strutture comunali. Gli stessi sono concessi in via sperimentale e a totale carico della Società medesima.

Art. 2 (Disciplina applicabile alla concessione)

I rapporti tra le parti relativi ai servizi oggetto della concessione sono regolati dalle norme e dalle specifiche contenute nei seguenti documenti:

-La presente convenzione;

-Le eventuali ulteriori condizioni riportate nel contratto;

-Le disposizioni di cui agli artt. 115 e 117 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;

- il Codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dai punti precedenti.

Le norme presenti in questo capitolato sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere obbligatorio contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 3 (Condizioni generali del servizio)

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere gestiti dalla Società a proprio rischio e con autonoma organizzazione.

-La Società è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con la presente convenzione.

Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del Società e sono remunerati con gli introiti derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

-La Società si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

-La Società, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi d'infortunio o inquinamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e delle altre normative di settore. La Società si obbliga a stipulare un'assicurazione contro incidenti lavoratori e visitatori;

-La Società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

-La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti.

-La Società è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dalla svolgimento delle attività oggetto della concessione e s'impegna a tenere sempre e comunque indenne l'Amministrazione comunale di Squillace da ogni azione o pretesa legale relativamente alle attività.

Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità della Società, esonerando l'Amministrazione comunale di Squillace da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale stesso.

-La Società assume la responsabilità della gestione tecnica della struttura comunale, di cui ha la custodia, per la produzione dei servizi in concessione, i relativi allestimenti, gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione.

-La Società è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese la struttura comunale affidata, le opere d'arte, i reperti, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nella struttura affidata per i servizi in concessione nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati; in caso di accertata responsabilità l'Amministrazione comunale può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 14.

-La Società si obbliga a stipulare apposite polizze di assicurazione per la copertura dei danni causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese la struttura comunale custodita, le opere d'arte, i reperti, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in concessione. Il massimale a copertura dei danni causati sarà indicato nel relativo contratto di servizio valevole sia per ogni sinistro, che per ogni persona danneggiata o per i danni a cose e, in ogni caso la Società si impegna a fare quant'altro necessario per tenere sollevata l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità civile. Prima dell'inizio delle attività affidate, la Società consegna all'Amministrazione comunale una copia conforme delle polizze assicurative sopracitate; i servizi in concessione non possono essere avviati prima della consegna e

della verifica della correttezza, a cura degli uffici comunali competenti, delle polizze assicurative sopracitate.

La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione. Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

-La Società deve richiedere ai terzi utilizzatori eventuali ulteriori proprie polizze assicurative per i rischi che non fossero coperti dalle polizze sopra citate.

-La Società è tenuta ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'esercizio delle attività in concessione e l'utilizzo della struttura.

Nel caso di utilizzo della struttura da parte di terzi (eventi culturali), la Società è tenuta a richiedere agli utilizzatori, prima di consentire l'utilizzo della struttura, ogni eventuale ulteriore titolo amministrativo necessario per le attività da svolgere. Nel caso di utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale o terzo patrocinato e/o autorizzato dall'ente, lo stesso è tenuto a richiedere idonea copertura assicurativa. In ogni caso la Società è sollevata da ogni responsabilità per eventi non organizzati dalla stessa.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità e la sicurezza della struttura e dei loro contenuti con sopralluoghi di propri incaricati.

-La Società deve mantenere in perfette condizioni d'uso gli allestimenti, gli impianti, gli strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale.

Art. 4 (Obblighi dell'Amministrazione comunale)

L'organo di tutela e salvaguardia del Castello Normanno-Svevo resta l'Amministrazione comunale di Squillace cui lo Stato, che è l'Ente proprietario dei beni culturali, lo ha affidato.

L'Amministrazione comunale di Squillace fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire alla Società di svolgere correttamente i servizi descritti in questa convenzione, fatto salvo per i servizi di ristorazione e organizzazione di eventi culturali le cui attrezzature restano a carico della Società; eventuali strumenti indispensabili per gli altri servizi che non fossero disponibili possono essere messi a disposizione dalla Società senza ulteriori spese da parte dell'Amministrazione Comunale. Tra gli strumenti non disponibili sono compresi il guardaroba e la biglietteria.

I servizi oggetto di concessione sono offerti in locali e strutture dell'Amministrazione comunale che assicura, a propria cura e spese, la disponibilità degli allestimenti, degli impianti, degli strumenti, dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature contenuti nella struttura affidata per servizi in concessione, la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e alle altre eventuali normative di settore nonché l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

L'Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, garantisce in particolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza (es. impianti antintrusione, antifurto, impianti antincendio) e degli altri impianti presenti nelle strutture (es. impianti di riscaldamento/climatizzazione e illuminazione).

E' a carico dell'Amministrazione comunale il collegamento Internet necessario alla fruizione multimediale delle collezioni nonché le spese derivanti dalle seguenti utenze:

- energia elettrica;
- acqua;
- riscaldamento;

Tenuto conto della presenza di una attività economica all'interno del Castello, deve essere previsto nel contratto di servizio, un rimborso forfettario annuo dalla Società per le suddette spese a carico dell'Ente, che sarà definito nel contratto di servizio;

Art. 5 (Obblighi e responsabilità della Società)

La Società si impegna a prestare tutti i servizi oggetto della concessione con le modalità indicate in questa convenzione.

La Società assume e prende in carico, per la durata del rapporto, la custodia della struttura affidata per i servizi in concessione, ma allo stesso tempo la struttura stessa con i relativi contenuti come opere d'arte e reperti, restano sotto la tutela e responsabilità dell'Amministrazione Comunale cui lo Stato, che è l'Ente proprietario di tali beni, li ha affidati.

I servizi oggetto della concessione consistono in varie attività e prestazioni di cui vengono di seguito descritte le caratteristiche e le modalità operative.

a) Apertura e chiusura degli spazi.

Il servizio affidato comprende l'apertura e la chiusura al pubblico degli spazi espositivi per come di seguito indicato:

Apertura di almeno 36 ore settimanali nel periodo 15 giugno 30 settembre e nei fine settimana (sabato e domenica) durante i restanti mesi dell'anno.

Variazioni in merito all'orario di apertura summenzionato può essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

b) Servizio di biglietteria.

La visita del Bene Culturale oggetto di questa Convenzione è consentita solo previa acquisizione di biglietto di ingresso, il cui costo sarà stabilito nel contratto di servizio.

Sarà a cura del Comune fornire al Gestore i biglietti di ingresso, validati dalla Responsabile del Settore competente, secondo modalità di consegna e di pagamento della somma spettante al Comune in forza di discipline, che saranno stabilite nel contratto di servizio.

c) Prima accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori, guardaroba.

Il servizio affidato prevede che il personale addetto all'accoglienza risponda in modo adeguato alle richieste dei visitatori, fornendo informazioni in merito:

- alla struttura ed alle sue caratteristiche monumentali, storiche, architettoniche ed artistiche;
- ai beni culturali esposti e a tutti gli aspetti connessi;
- alle tecnologie informatiche e multimediali eventualmente presenti nella struttura museale;
- alle iniziative culturali in corso ed in programmazione;
- alle modalità di accesso alla struttura, e in particolare agli orari e alle tariffe;

La Società si impegna a utilizzare mezzi di comunicazione tali da rendere chiara, efficace e aggiornata la veicolazione del contenuto informativo, che si possono sostanziare in:

- installazioni fisiche (es. cartellonistica);
- materiale cartaceo (es. brochure);
- strumenti tecnologici e/o altre modalità anche innovative a seconda dell'esigenza informativa e dei flussi di visitatori.

Il contenuto informativo dei mezzi sopradetti deve essere in lingua italiana e inglese, oltre che in eventuali altre lingue straniere, e deve essere costantemente aggiornato.

Oltre ai servizi forniti in front office la Società si impegna a garantire servizi di informazione erogati da remoto (infoweb, infoline, etc).

Il servizio affidato comprende:

- la gestione del guardaroba, ove esistente, per la custodia di borse, zaini, ombrelli e altri oggetti di proprietà dei visitatori,
- la distribuzione di materiale informativo relativo al museo;
- la distribuzione di materiale informativo relativo al patrimonio monumentale e ai servizi cittadini, alle iniziative e manifestazioni culturali in corso ed in programmazione;
- il noleggio di eventuali strumenti e dotazioni informatici, comprensivo di istruzioni d'uso.

d) Sorveglianza degli spazi espositivi durante l'apertura al pubblico.

Il servizio affidato comprende:

- la sorveglianza degli spazi espositivi e museali;
- la vigilanza sul comportamento dei visitatori al fine di evitare pericoli di danneggiamento e di furto.

I servizi affidati prevedono il controllo del corretto flusso dei visitatori da eseguirsi in modo tale da garantire sia la fruibilità delle opere che il corretto svolgimento delle attività museali, didattiche ed espositive, come pure la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Il servizio comprende la gestione degli impianti di sicurezza e di controllo eventualmente collocati negli spazi, nonché degli ulteriori impianti e attrezzature; a tal fine la Società riceve dall'Amministrazione comunale di Squillace tutte le informazioni e le istruzioni relative alla collocazione e al funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di controllo presenti (es. antintrusione, antifurto, antincendio e per il controllo microclimatico) e degli altri impianti presenti nelle strutture (es. riscaldamento, climatizzazione, impianto elettrico, sistemi hardware e software installati) e deve controllarne il regolare funzionamento, rispettando le indicazioni e le direttive fornite e provvedendo a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale di Squillace qualsiasi eventuale disfunzione degli impianti o situazione anomala o di pericolo.

e) Gestione dei bookshop e delle forme di visita guidata autonoma (guide virtuali)

Il servizio affidato comprende l'attivazione di punti vendita dove rendere disponibili materiali editoriali di carattere scientifico e divulgativo, video, cartoline, poster, gadget, oggettistica di pregio e di design, prodotti di artigianato artistico e altro materiale coerente con i contenuti del Bene Culturale.

La gestione dei bookshop comprende nel dettaglio le seguenti attività:

-la vendita di materiale editoriale relativo ai seguenti argomenti: arti figurative, storia dell'arte, archeologia, storia delle arti decorative e delle arti applicate, storia dell'architettura, museologia, storia, geografia, storia del collezionismo, tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali, moda e costume, fotografia, studi di estetica e critica d'arte, letteraria e musicale e quant'altro sia concordato fra la Società e l'Amministrazione comunale di Squillace;

-la vendita di merchandising museale legato alle produzioni d'arte quali cartoleria, oggettistica, abbigliamento, gioielli, tessuti e complementi d'arredo, giochi, giocattoli, oggetti d'arte applicata ecc.;

-la realizzazione e la vendita di oggetti e materiale promozionale ad hoc per la valorizzazione delle collezioni permanenti conservate nei musei e delle esposizioni temporanee eventualmente realizzate;

- il noleggio dei supporti informatici (tablet), per la fruizione multimediale dei siti e delle opere ivi conservate. Resta a carico del Società la manutenzione e la pulizia dei supporti informatici.

I prodotti editoriali, cartolibrari e di merchandising di cui al comma precedente devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, devono essere contraddistinti da immagini riconducibili alle opere originali conservate nelle strutture museali e devono essere accompagnati dall'indicazione delle specifiche dell'opera originale, della menzione ©

Amministrazione comunale di Squillace, Museo ... (nome del museo che custodisce l'opera), nonché dell'espressa avvertenza del divieto di duplicazione con qualsiasi mezzo.

f) Visite guidate.

Fermo restando l'ambito di competenza delle guide turistiche, La Società attiva su richiesta un servizio di visite guidate per gruppi, scolaresche e singoli visitatori, in almeno due lingue, avendo cura che nel corso della visita si abbia una descrizione storico artistica approfondita e dettagliata degli spazi e dei beni culturali esposti. Le modalità e le tariffe praticate per lo svolgimento della suddetta attività sono sottoposte alla preventiva valutazione e approvazione dell'Amministrazione comunale di Squillace.

Il servizio di visite guidate costituisce oggetto di esclusiva a favore del Società, il quale comunque può tenere conto della possibile interazione con analoghi servizi effettuati da altre imprese o altre guide turistiche in base alla legislazione nazionale e regionale vigente.

La Società si impegna a garantire il rispetto di eventuali specifiche normative in materia e, qualora necessario, l'esclusivo utilizzo di operatori in possesso di abilitazioni a norma di legge.

g) Servizi e laboratori didattici / laboratori tecnico-scientifici.

Il servizio affidato comprende la progettazione, attivazione, promozione e la gestione operativa di attività didattiche ed educative per le scuole di ogni ordine e grado previa approvazione dell'Amministrazione comunale di Squillace che prevede:

- la programmazione e la prenotazione della visita, l'assistenza didattica e la dotazione di materiale specificamente prodotto, in accordo con gli istituti scolastici;

- la programmazione e la realizzazione di laboratori didattici, in accordo con gli istituti scolastici.

La Società si impegna, inoltre, a realizzare, nel corso di ciascun anno scolastico, almeno quattro laboratori didattici, che verranno inseriti nel Programma delle offerte culturali e di opportunità educative dell'Amministrazione comunale di Squillace, da concordare con l'Amministrazione comunale.

Le spese e gli eventuali proventi relativi alla realizzazione dell'attività didattica ed educativa sono di pertinenza della Società.

h) Servizio di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il servizio di valorizzazione e promozione del Castello e dei beni culturali ed artistici del territorio deve essere effettuato in modo congiunto ed integrato con il Comune, in accordo con le politiche di valorizzazione adottate dall'Amministrazione comunale di Squillace e deve comprendere:

- l'ideazione e la realizzazione di iniziative espositive, laboratoriali, culturali e di spettacolo, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione comunale e sulla base di specifici progetti che potranno interessare anche emergenze monumentali e museali cittadine non ricomprese tra quelle oggetto della presente convenzione; i progetti suddetti saranno oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione comunale;

Per la progettazione, la produzione, l'organizzazione e la comunicazione di ulteriori servizi di valorizzazione non compresi nella presente convenzione, utili al raggiungimento degli obiettivi culturali perseguiti dal museo e dal castello nel suo complesso. L'Amministrazione comunale si impegna ad interpellare prioritariamente la Società, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, fermo restando la piena autonomia di scelta dell'Ente.

Le operazioni di pulizia e riordino di tutte le strutture museali, compresi i servizi igienici aperti al pubblico, sono a carico della Società.

Alla Società è permesso di avvalersi di altre ditte, esclusivamente per i servizi di pulizia rimanendo in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale di Squillace.

Il servizio prevede interventi di riordino e pulizia da ripetersi periodicamente, con diversa metodologia e strumenti a seconda della tipologia e uso dei locali; è richiesta in particolare:

- la pulizia e il riordino dei servizi igienici, da eseguire con cadenza giornaliera;
- la pulizia dei pavimenti, degli allestimenti e degli arredi della struttura museale da eseguire con cadenza settimanale e comunque in tutti i casi di necessità (in particolare in caso di afflusso di visitatori particolarmente rilevante, allestimenti e manutenzioni, etc.);
- la pulizia e il riordino generale della struttura museale, da eseguire con cadenza mensile, comprendente oltre a quanto previsto ai punti precedenti, il lavaggio di vetri, vetrine e finestre, dei mezzi di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, etc., compresi quelli posti all'esterno dei musei ma di pertinenza dello stesso;
- la pulizia e il riordino, quando necessario delle aree circostanti interne ed esterne alla struttura, ove necessario, l'annaffiatura delle piante e il taglio dell'erba in modo da garantire la funzionalità e il decoro dell'accesso.
- La struttura ed il suo contenuto deve essere pulito utilizzando macchinari e prodotti idonei, utilizzando personale specializzato e garantendo la fornitura del materiale di consumo, anche per i servizi igienici (detersivo, sapone, salviette, carta igienica, etc.).

In caso di eventi, manifestazioni non organizzate dalla Società le spese di pulizia sono a carico dei terzi utilizzatori.

i) Servizio di somministrazione automatica e non di alimenti e bevande.

Presso il Castello normanno-svevo saranno attivati:

- un punto di distribuzione automatica di cibi e bevande a carico della Società e i cui proventi saranno di solo profitto della Società ;
- un'area dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande tale da agevolare l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza dei visitatori nonché l'incontro e la relazione tra gli utenti in modo tale da determinare un contesto ideale per lo sviluppo di qualsiasi altra funzione o iniziativa l'Amministrazione intenda realizzare all'interno del Castello. I costi dell'allestimento di questospazio sono a carico della Società che detiene la proprietà degli arredi, degli strumenti e delle attrezzature. I proventi saranno di solo profitto della Società.

L'attivazione del servizio di somministrazione prevede inoltre, a cura e spese della Società, l'acquisizione dei titoli che ne legittimano l'esercizio e delle necessarie qualifiche del personale, a norma di legge e tutte le procedure amministrative previste. L'affidamento del servizio di somministrazione automatica e non di alimenti e bevande termina allo scadere della convenzione, pertanto la Società si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi mediante operazioni smontaggio e riordino degli arredi, strumenti e attrezzature utilizzato non vantando alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale né pretese nei confronti di nuovi concessionari del servizio stesso.

Il servizio deve essere svolto in conformità alle vigenti normative igienico-sanitarie sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e comprende in particolare le seguenti attività:

- trasporto delle derrate alimentari presso le sedi del servizio e relativa conservazione;
- preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e servizi connessi;
- igienizzazione e pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dei requisiti igienico sanitari di cui all'O.M. 26/6/95 e s.m.i.;

l) servizio di organizzazione eventi prettamente culturali (art. 1 bis lettera b)

Presso il Castello normanno-svevo sarà possibile organizzare a cura della Società eventi prettamente culturali (es. conferenze, presentazione di libri, concerti, proiezioni video, attività musicali) da svolgere in armonia con le politiche museali definite dall'Amministrazione comunale di Squillace e comunque previa autorizzazione della stessa. Tale servizio attivato resta nella completa disponibilità dell'Amministrazione Comunale la gestione degli spazi per lo svolgimento di attività proprie o iniziative di terzi autorizzati o patrocinati dall'ente;

Art. 6 (Durata della concessione)

La durata della concessione è fissata in 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dalla concessione e dalla normativa vigente. La concessione potrà essere prorogata su richiesta delle parti, che sottoscrivono uno specifico atto, per ulteriori 5 anni alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 7 (Condizioni economiche)

Il Concessionario ritrarrà il corrispettivo della concessione dal diritto di sfruttamento economico del servizio attraverso:

- la riscossione dei biglietti di ingresso al Castello (incasso ripartito al 50% con il comune di Squillace), forniti da Comune;
- dalla gestione delle attività previste nel Progetto Offerta presentato in sede di gara e del programma annuale delle manifestazioni.

Il Concessionario si impegna all'rendicontazione contabile annua da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a partire dalla data di stipula del contratto di concessione nonché presentazione di relazione semestrale sull'andamento della gestione;

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso.

I residenti nel comune di Squillace sono esenti dal pagamento del biglietto. Dovranno essere previste inoltre nel contratto di servizio agevolazioni per turismo scolastico e gruppi organizzati. Il concessionario dovrà altresì applicare le riduzioni/gratuità per l'ingresso al Castello secondo le normative vigenti.

Le parti possono decidere di comune accordo di rideterminare le condizioni economiche di concessione a seguito di eventi o accadimenti di natura economica, turistica e, o strutturale. L'Ente dovrà determinarsi sull'eventuale accordo attraverso il Consiglio Comunale.

a) Ricavi della gestione dei servizi

Alla Società spetta la totalità dei ricavi derivanti dalla gestione e dall'esercizio dei servizi prestati nelle strutture di seguito indicati.

I ricavi dalla gestione e dall'esercizio dei servizi in concessione derivano in dettaglio:

- dagli eventi espositivi;
- dall'attività di gestione dei bookshop;
- dalle attività di visite guidate e didattica museale;
- dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- dall'organizzazione di eventi e dai proventi ricavati da essi nei limiti di quanto previsto dall'art.1bis lettera b).

Resta inteso che per qualsiasi evento o attività svolta all'interno del castello la società dovrà comunque corrispondere all'ente il 50% del prezzo del biglietto d'ingresso così come previsto nel presente articolo e nel disciplinare di gara;

La Società è responsabile della correttezza e completezza dei dati nonché della loro corrispondenza con la relativa documentazione fiscale.

b) Costi della gestione dei servizi

Oltre a tutti i costi previsti a carico della Società e disciplinati nella presente convenzione restano a carico della stessa, tasse e tributi derivanti dalla gestione dei servizi (es. TARI per il servizio di somministrazione, automatica e non, di alimenti e bevande).

Art. 8 (Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società, nell'ambito del rapporto con l'Amministrazione comunale identificato con il C.I.G., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i.

Ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione comunale di Squillace è costituita a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente capitolato e dal contratto, del risarcimento dei danni per eventuali inadempienze, dei danni eventualmente non coperti dalle assicurazioni stipulate nonché della tacitazione degli eventuali crediti ad altro titolo vantati da terzi, salva ogni altra azione ove la garanzia risultasse insufficiente.

La fideiussione presentata per la cauzione definitiva deve prevedere espressamente:

- la validità per l'intera durata contrattuale e per i successivi 3 (tre) mesi;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957. comma 2. del Codice civile;
- l'escussione a prima richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

La cauzione definitiva deve essere comunque prorogata fino a comunicazione scritta dell'Amministrazione comunale che ne autorizza lo svincolo.

La cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata o ricostituita, in caso di escussione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 10 (Rapporti tra Amministrazione comunale e Società)

La direzione dei servizi affidati in concessione con il presente capitolato e la relativa responsabilità delle attività svolte presso le relative strutture è affidata dalla Società a un Responsabile dei servizi avente in ogni caso requisiti non inferiori a quelli previsti per il personale che svolge i servizi di cui all'art. 5, lettere d) e f)

L'individuazione e la nomina del Responsabile dei servizi è sottoposta alla preventiva accettazione dell'Amministrazione comunale.

Il Responsabile dei servizi è la persona abilitata dalla Società a gestire il rapporto con l'Amministrazione comunale.

Il Responsabile dei servizi deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e garantire la propria disponibilità e presenza ad ogni richiesta dell'Amministrazione comunale.

Qualora il soggetto individuato quale Responsabile dei servizi non dovesse far più parte dell'impresa concessionaria, La Società deve prontamente provvedere a nominare un sostituto, previa accettazione dell'Amministrazione comunale.

La mancata sostituzione del Responsabile dei servizi con altro di analoga qualificazione e esperienza entro 3 (tre) mesi costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

L'Amministrazione comunale è responsabile della progettazione e della pianificazione delle attività inerenti la gestione e la valorizzazione degli spazi, nonché del coordinamento tecnico scientifico dei servizi pertanto si impegna a nominare un referente comunale quale soggetto responsabile a cui la Società dovrà fare riferimento.

La gestione dovrà essere volta a valorizzare e promuovere il Castello ed il patrimonio culturale ed ambientale del territorio e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione del patrimonio culturale;

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, per singole iniziative culturali, turistiche e didattiche, eventuali servizi collaterali che il Concessionario sia in grado di offrire, previo opportuni accordi.

I servizi dati in concessione sono attività inscindibili dagli spazi presso i quali tali servizi vengono svolti. Pertanto il Concessionario risponderà in ordine agli utilizzi che di tali spazi verranno fatti nell'ambito dell'attività oggetto della concessione. Il Concessionario è tenuto al controllo puntuale in ordine alla funzionalità dei locali, degli impianti e delle strumentazioni in dotazione ed a segnalare, con immediata tempestività, ai competenti uffici comunali ogni eventuale anomalia o malfunzionamento. Il Concessionario dovrà garantire, negli orari stabiliti, la regolare apertura e chiusura delle sale, del percorso museale, l'accensione e spegnimento delle luci, il controllo degli ambienti prima dell'apertura al pubblico e la bonifica degli stessi dopo la chiusura del Castello, il corretto disinserimento ed inserimento dei sistemi di allarme (ove presenti), l'attivazione e disattivazione delle apparecchiature informatiche e multimediali.